

# 시 정 사 항

1. 제 목 : 청소·세탁 용역비 지급업무 부적정

2. 관계기관 : B·C요양원

3. 내 용 : 「국가계약법시행령」 제43조 및 제43조의2에 의한 ‘협상에 의한 계약’의 체결에 필요한 사항을 정한 「협상에 의한 계약체결기준(계약예규)」에 의하면, 협상에 의한 계약을 체결하는 경우 입찰공고에 이를 명시하여야 하고 제출된 제안서를 제7조의 별표의 평가항목 및 배점한도 기준에 따라 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 협상적격자와 협상절차를 거쳐 계약을 체결하도록 정하고 있습니다.

「협상에 의한 계약체결기준」 제11조에 의하면, 계약담당자는 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있습니다. 또한 같은 기준 제15조에 의하면, 계약담당자는 협상이 성립된 후 10일 이내에 계약을 체결하여야 합니다.

2016년 1차 보훈요양원(A·B·C요양원) 종합감사 중 세탁·청소 용역비 지급 업무에 관한 사항을 점검한 결과 다음과 같은 사실이 확인되었습니다.

가. B요양원은 2014.12.16 ‘구내식당 운영 및 세탁·청소 업무’에 관한 ‘용역계약 운영사업자 선정 추진계획’을 수립하고, 협상에 의한 계약을 추진하여 2015.3.1. [별표 1]과 같이 ‘급식위탁 등 용역계약’을 체결하였습니다.

[별표 1] 급식위탁 등 용역계약

| 계 약 금 액 |       |      | 계약기간<br>(2년)     | 계약업체 |
|---------|-------|------|------------------|------|
| 급식위탁    | 세탁·청소 | 계    |                  |      |
| ***원    | ***원  | ***원 | ‘15.3.1-’17.2.28 | DH업체 |

B요양원 ‘급식위탁 용역계약 일반조건’ 제3조는 용역의무의 명세를 정하면서 계약서에 명시된 조건 및 과업내용서에 의하여 용역의무를 수행하도록

정하고 있으며, ‘세탁 위생 용역 과업내용서’ 3. 세탁 및 청소 작업시간에는 평일 4명이 08:30~17:30까지 4명이 상주근무하고, 토·일요일 및 공휴일은 같은 시간에 1명이 상주근무 하도록 정하고 있습니다. 그러나 2015.3월부터 2016.4월 까지 월별 용역비청구서에 첨부된 세탁·위생 근무표를 확인한 결과, 계약내용 대로 평일에는 4명의 상주인원이 근무하여야 함에도 불구하고 [별표 2]와 같이 월별 상주인원이 과소하게 운영되었음에도 불구하고 용역비 지급시 이를 확인 하지 않고 계약서상의 월정액을 그대로 지급하여, 결과적으로 71명 인건비 상당의 용역비 3,245,040원을 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[별표 2] 월별(평일) 상주인력 과소운영현황( ‘15.3월~’ 16.4월)

금액단위:원

| 구 분 | 2015년 |       |           | 2016년 |       |           | 금액 계      |
|-----|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|
|     | 인원    | 시급    | 소계        | 인원    | 시급    | 소계        |           |
| 내 역 | 50    | 5,580 | 2,320,000 | 21    | 6,030 | 1,013,040 | 3,245,040 |

※ 금액산출 : 인원수 \* 시급 \* 1일 8시간 적용

나. C요양원은 ‘구내식당 운영 및 세탁·청소 업무’에 관한 ‘용역계약 운영사업자 선정 추진계획’을 수립하고, 협상에 의한 계약을 추진하여 [별표 3]과 같이 ‘급식위탁 등 용역계약’을 체결하였습니다.

[별표 3] 급식위탁 등 용역계약

| 계 약 금 액 |          |      | 계약기간<br>(2년)        | 계약업체 |
|---------|----------|------|---------------------|------|
| 급식위탁    | 세탁·청소·운전 | 계    |                     |      |
| ***원    | ***원     | ***원 | ‘13.10.20-’15.10.19 | DH업체 |
| ***원    | ***원     | ***원 | ‘15.10.20-’17.10.19 | DH업체 |

C요양원 급식위탁 용역계약서의 ‘세탁 위생 용역 과업내용서’ 3. 세탁 및 청소 작업시간에는 인원 4명이 08:00~17:00까지 상주근무 하는 것으로 명시되어 있고, 토요일 및 공휴일 근무조항은 명시되어 있지 않으나, 토요일 1명이 상주하고 공휴일은 근무가 없는 것으로 ‘협상에 의한 계약’을 체결한 사실이 있습니다.

그러나 2015.1월부터 2016.4월까지 월별 용역비 청구서에 첨부된 세탁·위생 종사자 근무표를 확인한 결과, 계약내용대로 평일에는 4명의 상주인원이 근무하여야 함에도 불구하고 [별표 4]와 같이 일일 상주 인원이 과소하게 운영되었음에도 불구하고 용역비 지급시 이를 확인하지 않고 계약서상의 월정액을 그대로 지급하여, 결과적으로 21명 인건비 상당의 용역비 1,362,270원을 과다하게 지급한 사실이 있습니다.(환수 1일비용은 계약업체와 합의된 기존 요양원 자체 환수기준 적용)

[별표 4] 월별(평일) 상주인력 과소운영현황( '15.1월~' 16.4월)

금액단위:원

| 구 분 | '15.1.1-'15.10.19 |        |           | '15.10.20-'16.4.30 |        |         | 환수금액<br>계 |
|-----|-------------------|--------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------|
|     | 인원                | 1일비용   | 소계        | 인원                 | 1일비용   | 소계      |           |
| 내 역 | 18                | 62,720 | 1,128,960 | 3                  | 77,770 | 233,310 | 1,362,270 |

※ '15년 1일 비용산출 : 월 지급액(2인 3,763,225원)/인원수(30), 원단위 절사

※ '16년 1일 비용산출 : 월 지급액(2인 4,666,667원)/인원수(30), 원단위 절사

※ '15년 11월분 환급액 : 77,770원 X 2일 = 155,540원

- 대체인력 투입 확인으로 기존 요양원 자체 환수금액 중 2일분 환급

#### 4. 조치할 사항

##### ○ B요양원장은

- 과다 지급된 세탁·위생용역비 3,245,040원은 조속히 회수하시기 바랍니다 (시정)

##### ○ C요양원장은

- 과다 지급된 세탁·위생용역비 1,362,270원은 조속히 회수하시고, '15.11월분 환수액 중 대체인력 투입이 확인된 155,540원을 거래업체에 환급하시기 바랍니다.(시정)

##### ○ Y이사(B요양원장)는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.